

能否阻却人民法院的执行?根据《中华人民共和国民法典》第二百零九条第一款规定:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生法律效力;未经登记,不发生法律效力,但是法律另有规定的除外。不动产不同于一般财产,其物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记方产生法律效力,如未经登记,则不发生法律效力(法律另有规定的除外)。本案中,苏某某与梁某某虽在《离婚协议书》中约定夫妻共有财产中位于某处的403号房归苏某某一人所有,但该房产系登记在两人名下,两人离婚后未按约定到房产管理部门办理产权变更登记,至人民法院查封之时仍登记在两人名下,故两人在离婚协议中所约定的房产归苏某某所有的不动产物权并未发生变更效力,物权仍归双方所有,人民法院执行查封梁某某名下的房产依法有据,苏某某为此向人民法院提出执行异议,其对案涉房产所享有民事权益不足以排除人民法院的执行,故不应得到人民法院的支持。但在执行中,仍应注意保护共有人的合法权益。

编写人:广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 梁永光

案外人基于离婚协议享有的权利能否
在涤除抵押权后排除对涉案标的强制执行

_____梁某诉北京某公司等执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终18855号民事判决书

2. 案由：执行异议之诉

3. 当事人

原告(被上诉人): 梁某

被告(上诉人): 北京某公司

被告(被上诉人): 曾某某、周某

【基本案情】

2013年5月7日, 曾某将涉案房屋抵押给北京某公司, 同日, 双方办理了抵押登记手续。2013年5月8日, 双方办理公证, 并依法赋予其强制执行效力。同日, 中信公证处出具公证书。2013年6月20日, 中信公证处作出执行证书。次日, 北京某公司向本院申请强制执行, 本院于2013年7月25日查封了曾某名下涉案房屋。

曾某与梁某于2005年5月12日结婚, 后于2011年10月18日登记离婚, 经民政局备案的离婚协议书约定涉案房屋贷款还清后, 归女方所有, 并过户给女方。2013年5月22日, 梁某以离婚后财产纠纷为由, 起诉要求确认涉案房屋归其所有, 并要求曾某协助其办理产权过户手续。2013年9月5日, 梁某对查封拍卖涉案房屋的行为提出案外人异议, 本院裁定驳回其要求中止涉案房屋执行的申请。梁某提起案外人执行异议之诉, 要求确认涉案房屋归其所有, 停止对涉案房屋强制执行。2013年12月20日, 针对梁某的离婚后财产纠纷, 本院作出民事判决, 确认涉案房屋归梁某所有, 曾某协助办理过户手续。2014年3月24日, 梁某针对案外人执行异议之诉提出撤诉申请, 本院口头裁定准予其撤诉。

2016年3月30日, 本院作出民事判决, 判决撤销原离婚后财产纠纷民事判决书, 并驳回梁某的诉讼请求。梁某上诉至北京市第二中级人民法院(以下简称二中院)。2016年12月26日, 二中院裁定发回重审。2017年2月28日, 本院作出民事判决撤销原离婚后财产纠纷民事判决书, 涉案房屋归梁某所有, 驳回梁某关于过户的其他诉讼请求。

2021年11月3日, 案外人梁某再次于执行过程中提出异议, 本院以梁某

据以排除强制执行的生效法律文书作出日期时间晚于本院查封涉案房屋的时间，裁定驳回梁某的异议请求。梁某不服该裁定诉至法院，即本案。因被执行人曾某已死亡，本院依法追加曾某的父母曾某某、周某作为被告参与本案诉讼。

【案件焦点】

1. 执行异议之诉中能否涤除抵押权；2. 案外人基于离婚协议享有的权利能否排除对涉案房屋的强制执行。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：第一，梁某对涉案房屋享有所有权。离婚协议签订时间早于本案典当债务发生时间近两年，不存在规避债务嫌疑，应属合法有效。梁某依据离婚协议获得要求房屋过户的债权请求权。但该离婚协议不能直接导致物权发生变动，故梁某当时尚未获得该房屋的所有权。在曾某典当房屋之前，因存在贷款和抵押，故并非梁某个人过错导致未办理变更登记。梁某在知悉典当纠纷后也通过提起诉讼的方式积极行使权利，且最终取得生效判决，该判决系离婚后财产纠纷的析产判决，其请求权系基于共有物分割，并非《最高人民法院关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》第二十六条所指的确权诉讼案件，亦不在《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十六条语义涵摄范围内。

第二，北京某公司并未善意取得抵押权。本案中，涉案房屋系曾某处分前妻梁某所有的房屋，为无权处分。抵押权作为物权的种类之一，适用善意取得制度。因此，北京某公司是否构成抵押的善意取得决定其能否享有抵押权利。北京某公司未提交充分证据证明其在典当和抵押时对房屋权属情况尽到了合理、审慎的审查义务，故其不属于善意抵押权人，其设立抵押行为存在瑕疵，不构成善意取得抵押权。故梁某基于生效判决享有的所有权应当优先于北京某公司的普通债权。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国物权法》第二十八条、第一百零六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第二百三十四条，

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条的规定，判决如下：

停止执行曾某名下位于北京市某房屋。

北京某公司不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民事诉讼法》设立执行异议之诉的目的在于保护相关民事主体对标的财产所享有的足以排除强制执行的合法权益，保护其不因标的财产被强制执行而遭受不可逆的损害。在执行异议之诉案件审理过程中，应根据个案的具体情况，比较有关权益的形成时间、内容、性质、效力以及对权益主体的利害关系等方面，综合判断是否应当停止执行。

首先，审查北京某公司是否享有抵押权。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条的规定：“申请执行人对执行标的依法享有对抗案外人的担保物权等优先受偿权，人民法院对案外人提出的排除执行异议不予支持，但法律、司法解释另有规定的除外。”由此可见，如执行标的上存在合法成立并经过公示的抵押权，案外人以其对执行标的享有所有权请求排除抵押权人对执行标的强制执行，法院原则上不予支持。因为抵押权构成对抵押财产所有权的负担和限制，不论抵押财产是否属于案外人所有，均不影响抵押权的实现。^①但本案的特殊之处在于案外人针对抵押权提出异议，认为曾某无权处分梁某的涉案房屋，北京某公司未尽合理审查义务，不享有合法有效的抵押权。本案中，早在典当纠纷发生之前两年，涉案房屋已

^①江必新、刘贵祥主编：《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题规定理解与适用》，人民法院出版社2015年版，第398页。

经通过离婚协议约定归梁某所有，曾某无权处分涉案房屋，故本案需要审查北京某公司是否构成抵押权的善意取得。北京某公司作为经金融监管部门批准设立的金融机构，应当具有完备的交易常识和相关法律知识，故对于其抵押权善意取得的认定标准必然要高于一般的抵押权人。在设立抵押权时，除了对抵押人是否有权处分进行形式审查之外(包括在登记机构查验标的抵押物是否登记在抵押人一人名下，是否存在共有人等)，亦应当意识到抵押物的真实的权利状态可能与公示状态存在偏差，在交易中承担更多的积极的、审慎的注意义务，进一步实质审查(包括抵押人的婚姻状态、抵押物的占有使用情况等)。北京某公司提交的证据不足以证明其履行了上述实质审查义务，其设立抵押行为存在瑕疵，故北京某公司不属于善意抵押权人，不构成善意取得抵押权。

其次，比较权衡两种权利。从权利性质上看，梁某依据离婚协议享有的请求办理过户的权利与北京某公司对涉案房屋享有的权利均为平等债权。从权利内容上看，北京某公司对曾某享有的债权以曾某全部合法财产作为责任财产范围，并未单独指向涉案房屋，而梁某享有的请求办理过户的权利直接指向涉案房屋本身，其权利针对性相较前者更强。从对相关主体的利害影响上，北京某公司享有的一般债权，主要为交易的平等和自愿，而离婚协议更多涉及情感补偿、生活利益照顾等因素，因此梁某基于离婚协议享有的权利，相较于一般债权更具有保护的必要性。

最后，因涉案房屋存在抵押，故梁某未能及时办理过户登记非因其自身原因。故梁某享有的民事权益足以排除强制执行。

编写人：北京市大兴区人民法院 刘媛媛 蒋怡琴